

מסורת הש"ס

(א) [שבוטות לב. ע"ש], (ב) [שבוטות לב. ע"ש מור כ: מדרים פו. צ"ק עג. צ"ב קטנ:]. (ג) ז"ל א"ר יוסי ובי' מהר"ם, (ד) ז"ל רבי אומר וכו'. מהר"ם, (ה) ז"ל עדות' מתקיימת. מהר"ם, (ו) מה יעשו כי פוסקא בפ"ע. מהר"ם, (ז) [נמנדר לז], (ח) גירסת מהר"ם, (ט) גי' כ"א דראיית מעשה גרמה, (י) זה הדיבור וד"ה נרבע הד"א. מהר"ם, (כ) גי' מהר"ם רשע ופסול לעדות ומיחו קסה כי אמר רבא כי מפני שאדם קרוב אלל עצמו וי"ל, (ל) [ועי' תוס' יצימות כה. ד"ה הוא וכו'],



תורה אור השלם

1. לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יִקְטָא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דָּבָר: דברים ט טו



גליון הש"ס

גמ' אחד דיני סמוכות. עיי' שבוטות דף לה ע"א מדרים א': תוס' ד"ה אמר רבא וכו' אבל לענין נמצא בו. עיי' סנהדרין לא ע"א מדר"ה ש"ס:



מוסף רש"י

מבר נפחא. ר' יוחנן דמקרי כן נפחא בטלה הש"ס, כמו (צ"מ פה): מלך ע"ל כן נפחא, נראה למורי דלבו של ר' יוחנן היו נפחא ולהכי מקרי כן נפחא, דמפרשי כן נפחא על שם יופי (סנהדרין צ"ב). ברבי' אומר, לא ידעית' מנן, אלל אחד גדול כדורו היה ועל שם כן נקרא צביון, כדלשנתן ציכל' מעבדן צביונין (נג). אמר ר' אושעיא (נרבי, ופ"ב, תולין כח). ר' אלעזר הקפר צביו (תולין יא). הרב. קודס שהחזיק אין בהגריג. דכתיב כלשר זמס, ולל כלשר ששה (שם, ובי' לעיל ב: ודברים יט י"ט). שאין ועושין מן הדין. מדין קל וחומר, דיני ממונות ומלאת עשה והלכות עניניה ופסולין קדשים אמה למיד מקי', אלל לא אזהרת ועושין (תביגה יא). שאין מזהירין מן הדין. מקל וחומר, אל על בת אביו שלל בת אמו האויר, על בת אביו ואמו לא כל שכן (יצימות כנ:). קף על פי שאדם דן קל וחומר מעלמל, אינה אזהרה לללל (פסחים כד:). תלמוד לומר

רשע רשע. כתיב דדיני פן הטות הרשע (סנהדרין גז). אם לא הרגתי עד דומם. שלל החס אלל הוא לבדו (תביגה טז). עד שיהרג הגדול. קודס הומה ואחר כן החזמ, שהיו דורשין נפש נפשם האמור בעדים וזממן. אמרו לנן כממים והלל ככר נאמר כלשר זמס לעשות ולחיו ועדיין אחיו קיים, ולמה נאמר נפש נפשם, שאין נהרגים עד שיגמר הדין של נידון קודם שהחזמו (שם). ואין לוקיין. אל העיוותו שחייב מלקות, עד שיחזמו שניהם. ויף לה מקל"ל והנה עד שקר העד ואמר מה (טוטה ז:). כל מקום שנאמר עד הוי כלן שטס (שם). אלל בפני שמעון. שאס יטעה לימדתו (שם). לא בא השלישי להקל בו'. דממשמע שנאמר על פי שנים עדים, כל שכן שלשה, למה נאמר או שלשה עדים, אלל להחמיר עליו ליתן חומר בעדי שקר, ששליס זה אע"פ שלל היה זה נידון על פיו למיתה, שהרי בשנים שהעידו תחלה נמי היה נידון, אפילו הכי עשה הכתוב את דיעו כיואל בללל, שאס החזמו יתרג אף הליטוי מפני שטעפל לעובדי עבודה (סנהדרין ט). על אחת כמה וכמה בו'. דקי"ל מדה טובה מרובה ממדת פורענות, הלכך קל וחומר הוא (שם). [ע"כ שייך לעמ' קודס] כדי שאילת תלמיד לרב. שלס עליון כרי כדאמרינן בפירק מרובה (ע"כ) לית ליה לרי יוסי מי שאילת תלמיד לרב כי (רשב"ם ב"ב כסס).

דדיני נפשות. דכתיב ווהִלֵּילוּ העדה והמהדינן אזכותא: **אחד דיני**

ממונות. נמי עדותן בטלה: **בזמן שהסרו צהן**. וצדיני נפשות כי אמרינן בטלה בזמן שהקריבו או הפסול נשמתך בעדות מתחלה להיות מן המתדין בעוצרי ענינה: **אלל אם לא הסרו צהן**. ולא

כוונו להיות עדים בדבר לא בטלה עדות האחרים בשביל ראיתן של אלו דמה יעשו שני אחין שראו עם שלישי מן השוק בחדר שהרג את הנפש: **גמ'** והוא שהעידו כולן **בתוך כדי דיבור**. המס קאמרה ממני' מלה כשנים אלל אם העידו השנים ולאחר זמן העידו האחרים הרי הן כשמי כתות לכל דבר: **וכל אחד ואחד**. התחיל להעיד בתוך כדי דיבור של סיומו של חצירו: **הרגו ילל**. לרבי יוסי דלאמר אף בלא התרו שלל נמכין להעיד הוא מלי' את הגדון מפני קורבה הרגו נמי ילל את הגדון שהרי גם הוא ראה והוא קרוב אלל עצמו: **כשהרגו מאחוריו**. מתקיימין כל המקראות שממיידין את הרוצח ליהרג: **יקוס דבר**. כתיב דהאי קרא שעשאן לכולס כשנים דהיינו העדים אלל לא בעושי הדבר: **היכי אמרינן להו**. לקרוב ופסול למדקניסה אם מתחלה לעדות נמכונו: ^{ממני'}

איתרו אי אמרי לאסהודי אתו נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה אי אמרי למיחוי אתו ^(ט)מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש: איתמר אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי ורב נחמן אמר ו'הלכה כרבי:

ביצד העדים פרק ראשון מכות

1. אִמְרָ רַבִּי יוֹסִי בְּמָה דְּבָרִים אֲמֹרִים בְּדִינֵי נַפְשוֹת. פִּי הַקּוֹטֵרֶס

משום דכתיב והלילו העדה דמלוה לבטל העדות צקל כדי להליל הנפש וקשה לפירשו דא"כ דיני ממונות נילף מינייהו דהל כתיב משפט אחד יהיה לכס ועוד דצדיני ממונות נמי כתיב ע"פ שנים או ע"פ שלשה ונקיס ג' לבי' לכן פירש ר"י דצדיני נפשות שייך שפיר למילף משנים דעדותן בטלה משום דמה שנים כי נמלא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה לגמרי ומעמה אינה מועלת לכולס הלכך בשלשה נמי כולס בטלים לגמרי אלל דדיני ממונות דצשנים נמי כי נמלא אחד מהן קרוב או פסול השני אינו בטל לגמרי דחייב לו שזועה לכן ^(ט)[שלשה] נמי נמלא אחד מהן קרוב או פסול מתקיים העדות בשאר עדים: **אמר רבא והוא שהעידו בולם בתוך כדי דיבור**. [פ"ה] ובהא קאמרה מתנימין דמלה כשנים אלל אם העידו השנים ולאחר זמן העידו האחרים הרי הן שמי כמי עדים לכל דבר משמע דקאי אף לענין קרוב או פסול וקשה דהל משמע כסמוך דלענין דין דקרוב או פסול אינו תלוי בהעלסה בזהן כדי דיבור אלל ^(ט)בדאיית מעשה גמרה עדותן אף כי העידו אחר תוך כדי דיבור דקאמר הרוג ילל לכן נראה דלא קאי רק אדין דעדים וזממין דקאמר עד שזימו כולס ובהא קאמר דוקא כי העידו כולס בתוך כדי דיבור דזה הוי עדות אחד וצעין עד שזימו כולס: **אלל לענין נמלא** אחד קרוב או פסול אף אם נמלא מהני שהעידו לאחר כדי דיבור עדותן בטלה ור"מ שיש לומר שאל וסאל דדוקא גבי נמלא אחד מהן קרוב או פסול חשיב כחד עדות כשהעידו לאחר כדי דיבור משום שהס אומרים אמת ור"מ עדותן התחיל מראייה שלהם וראייה שלהם היתה צבת אחת עם העדים אלל בעדים וזממין שאינן אומרים אמת אס כן לא בל עדותן אלל כשהעידו צבית דין וכיון דלא העידו צבת אחת רק לאחר כדי דיבור לא חשבצין כחד עדות כן נראה למשי"מ: ^(י)**אלא** מעתה הרוג יצי". פירוש שהוא בעל דין אי נמי מפני שהוא שונא ושונא פסול לעדות [ועיין מוס' יצימות כה. ד"ה הוא ובי' בלחיותן]: **נרבע יצי".** מפני שהוא שונא של רובצו בעל חונסו ולא נראה דהל מוכח פ"ק דסנהדרין (דף ט: וס) דנרבע לאנסו כשר לעדות ויש ליישב דמנרבע לרזונו פריך דבהכי איירי קרא דכתיב ומתו גם שניהם דהיינו צרזון ולהכי פריך ילל הנרבע אפילו יש עדים הרבה דדבר ולא מפני ששונאו כיון שהוא לרזונו אלל מפני שהוא ^(י)קרוב לעצמו וקשה דממסכת סנהדרין (ס) אמרינן פלוני רבעני לרזוני הוא ואחר מנטרפין להרגו וי"ל דהני מילי כי לויכא סהדותא מעלמא דרבעו לרזונו וליכא סהדותא אלל מהוא עצמו ואחר ולכן פלגין לדיבוריה דלגבי דדייה לא מיימנינן ליה דקדורו כי אלל עצמו אלל הכא דליכא עדים שנרבע לרזונו ומעדותן נקרא רשע ופסול לעדות ואין אלו צריכין לעדותו כלל ועוד אמר ה"ר יוסף כזור שור דפריך הכי נרבע שהוא קרוב לרובע ילל וכן הרוג שהוא קרוב להורג ילל^ל: **היכי אמרינן דהו**. קאי אדיני ממונות בשלמא **לאסהודי אחיתו**. קשה דלס כן לא יהרג אלס לעולם דהקרובים יצאו ויאמרו לאסהודי אחינן ופירש רבינו חיים כהן דלאמרינן לעדים כשרים לאסהודי עם הפסולין אחיתו או למיחוי אחיתו בלא הפסולין ואי אמרי הכשרים למיחוי אחיתו בלא הפסולים אז לא הוי עדותן בטלה אפילו אם נמלא אחד מהן קרוב או פסול אלל אי אמרי לאסהודי אחיתו עם הפסולין עם עדותן בטילה ומכל מקום תימה קלת היאך יהיו גם העדים כשרים לאמניס לומר לאסהודי אחינן דהו לא ליה כחזור ומגיד כיון שכבר העידו וי"ל דבסברא ^(ט) דיוין דבאלן לבית דין עם הכשרים עכשוי נראין הדברים שמתחלה כוולה לאסהודי קא אמו דהויחם סופן על מתלתן:

שמואל' אומר הלכה ברבי יוסי. קשה היאך מציינו דיינו ורגלינו כשנותנין גט שיש במעמד קרובים והיה לנו לומר דעדות הכשרים בטל והאי דומיא דדיני נפשות דשרינן אשת איש שיש בה מימת בית דין וטעם דפרישית לעיל ^(א) גבי עדות נפשות שייך נמי בגט וגם לרבי נמי קשה שפעמים יתכוין אחד מן הקרובים להעיד לכן נראה לר"י דגם לר' יוסי לא אמרו דעדותן בטלה אלל דוקא בזהות שמעדיס בפני צ"ד אלל בשביל ראייה לחודה לא ור"מ א"כ מאי פריך הרוג ילל והא אינו הולך להעיד צבית דין ואומר הר"י דודאי מתחלה היה סבור הש"ס לרבי יוסי כי נמי אינן באלן להעיד צ"ד עדותן בטלה ומשני במקיימי דבר הכתוב מדבר כלומר כשבאלן לקיים הדבר צבית דין אמר רבי יוסי נמלא אחד מהן קרוב או פסול דעדותן בטלה ואס תאמר א"כ מאי פריך לעיל מה יעשו שני אחין וכו' והלא אין שום חששא אס לא יבאלו להעיד צבית דין כדפירשתי ויש לומר משום דפעמים שלא ידע זה צוה ויעיד האחד אע"פ שכבר העיד אחיו צ"ד ואפילו אירע לאחר כדי דיבור מכל מקום עדותן בטלה משום דמקשינן שלשה לשנים ^(י) נמלא קרוב או פסול צוה אחר זה אע"פ דלענין הומה בעינן תוך כדי דיבור: **הוי**

רבא היכי אמרינן להו כלומר (אין) [איזון] דרך זו התראה ששנה במשנתנו. ואמר אמרינן להו למיחוי אחיתו שמה שמעמם צעקה ורצתם לראות מה היה ולא לעדות נקבעתם ונודמן לכם וראיתם שזה הרג את זה או נודמן לכם וראיתם שזה הלוח לזה כך וכך ממתן אם כן ראיתם מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש תיבטל העדות בכך והן לא באו להעיד אלא לראות בלבד. ועמד הדבר כי אין העדות מתבטלת אלא אם אומרים להעיד נתכוונו ונתקבעו לכך ונמצא א' מאלו שנחוצעדו לעדות קרוב או פסול. ויש מי שמפרש כי בזמן ההגדה אומרים להן לראות באתם (אין) [און] להגיד העדות באתם. ויש על הפירוש הזה ^(ב) פיראא ולא חפצנו להאריך. אמנם הדבר שקבלנו מרבותינו הוא שפירשנו. וקי"ל כרבי דאמר רב נחמן הלכתא כרבי ועוד דהא רבא מפרש לטעמיה. ודייקא מתני' בעדות ממון עדות על פה דומיא דעדות נפשות אבל עדות בשטר לא מפרשהא בכל על עיקר וקי"ל בעדות בשטר מתקיים העדות בשאר וכדחזיקה דאמר בגמרא דגט פשוט (דף קסב:) מילאהו בקרובים כשר ^(א) וכבר פירשנוהו במקומו:

(א) נראה דל"ל והנה הוא קרוב אלל עצמו יבטל העדות וכו': (ב) כדפיכ"ב כי שנראה מפ"י ר"מ וז"ל כפי' הוא וז"ע: (ג) דכרי ר"מ אלל מובאין במ"י הרמב"ן ונר"ן:

בג א מיי פ"ה מהלכות עדות הלכה ג סגמ לאזין ריג [טוש"ע ח"מ סי' מה סעיף יז וסי' י"א סעיף ד ה]:

מוד ב מיי שם פ"כ הלכה ג סגמ שם טו"ח"מ שם:

בזה ג מיי פ"ב מהלכות שבוטות הלכה ח:

מוד ד מיי פ"כ מהלכות עדות הלכה ג סגמ עשין קי טו"ח"מ סי' לח: מוז ה ו מיי שם פ"ה הלכה ג והלכה ד ה סגמ לאזין ריג טוש"ע ח"מ סימן לו סעיף ה:



הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אמר ר' יוסי. יצי' ע"ל בתוס' סוף דף זה דג"ה צדיני: (ב) ד"ה לאסהודי וכו' וי"ל דסברא הוא דכיון: (ג) ד"ה שמואל וכו' דפרישית לעיל יצי' דג"ה א"ר יוסי: (ד) בא"ד דמקשינן שלשה לשנים לענין נמלא:



רבינו חננאל

ואוקימ' למתני' בזמן שק' יכולן כל אחד מהן העיד בתוך כדי דיבור של חברו דקי"ל תוך כדי דיבור דדיבור דמי וכאלו כולן בבית אחת העידו ואינן יכולים האחרונים לומר כי הראשונים הן שחייבוהו ואנחנו לא עשינו כלום: כיון ששנינו מה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה אף ג' נמצא א' מהן קרוב או פסול בו'. ואקשינן אי הכי לא תתקיים עדות לעולם שהרי ההורג מגיד עם העדים על ההורג והנה הוא קרוב ^(א) מבטל העדות ויציל ההורג. ודחי' כגון שבא והכתו הכאת מות מאחוריו שאינו מכיר מי הכהו הן להעיד אלא העידים הן בלבד שראוהו והן המעדיין עליו וכן הנרבע כיצא בו כשרבעו מאחוריו ולא ראהו. ואקשינן ההורג (והורבע) ויורשין שאי אפשר לומר שלא ראו את ידיו ינצלו ויבטל העדות כולה שהרי נכללו עמהן קרובין. ואוקימ' על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר במקיימי דבר הכתוב מדבר. כלומר אם נמצא במעדיי עדות קרוב או פסול בטלה העדות אבל בבעלי הדין לא. מדחוינן לרבא דהוא בתרא מפרש טעמא דרבי (שמעון) [שמעיון] מינה דהילכתא כוותיה סבירא ליה. ודאמר רבי במשנתנו בזמן שהתרו בהן אמר

רבא היכי אמרינן להו כלומר (אין) [איזון] דרך זו התראה ששנה במשנתנו. ואמר אמרינן להו למיחוי אחיתו שמה שמעמם צעקה ורצתם לראות מה היה ולא לעדות נקבעתם ונודמן לכם וראיתם שזה הרג את זה או נודמן לכם וראיתם שזה הלוח לזה כך וכך ממתן אם כן ראיתם מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש תיבטל העדות בכך והן לא באו להעיד אלא לראות בלבד. ועמד הדבר כי אין העדות מתבטלת אלא אם אומרים להעיד נתכוונו ונתקבעו לכך ונמצא א' מאלו שנחוצעדו לעדות קרוב או פסול. ויש מי שמפרש כי בזמן ההגדה אומרים להן לראות באתם (אין) [און] להגיד העדות באתם. ויש על הפירוש הזה ^(ב) פיראא ולא חפצנו להאריך. אמנם הדבר שקבלנו מרבותינו הוא שפירשנו. וקי"ל כרבי דאמר רב נחמן הלכתא כרבי ועוד דהא רבא מפרש לטעמיה. ודייקא מתני' בעדות ממון עדות על פה דומיא דעדות נפשות אבל עדות בשטר לא מפרשהא בכל על עיקר וקי"ל בעדות בשטר מתקיים העדות בשאר וכדחזיקה דאמר בגמרא דגט פשוט (דף קסב:) מילאהו בקרובים כשר ^(א) וכבר פירשנוהו במקומו:

(א) נראה דל"ל והנה הוא קרוב אלל עצמו יבטל העדות וכו': (ב) כדפיכ"ב כי שנראה מפ"י ר"מ וז"ל כפי' הוא וז"ע: (ג) דכרי ר"מ אלל מובאין במ"י הרמב"ן ונר"ן: